РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 33-2839/2021

Номер дела: **33-2839/2021**

УИН: **65RS0001-02-2021-000932-20**

Дата начала: **10.11.2021**

Дата рассмотрения: **09.12.2021**

Суд: **Сахалинский областной суд**

Судья: **Загорьян Альбина Георгиевна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Беляков Михаил Андреевич		
ОТВЕТЧИК	ОГКАУ "Спортивная школа водных видов спорта"		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	Борисова Александра Александровна		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Передача дела судье			10.11.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		02.12.2021
Судебное заседание	Вынесено решение	РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ	09.12.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			15.12.2021
Передано в экспедицию			22.12.2021

Определение

Судья Нелюбина В.В. УИД 65RS0001-02-2021-000932-20

Докладчик - Загорьян А.Г. Дело № 33-2839/2021

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Южно-Сахалинск 09 декабря 2021 года

Судебная коллегия по гражданским делам Сахалинского областного суда в составе:

председательствующего Загорьян А.Г.,

судей Прокопец Л.В. и Вишнякова О.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ковалевичем А.Р.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Белякова Михаила Андреевича к областному государственному автономному учреждению «Спортивная школа водных видов спорта» о признании незаконными приказов о назначении служебной проверки и применении дисциплинарного взыскания, отмене премиальной выплаты, возложении обязанности осуществить выплату премиального вознаграждения, компенсации морального вреда

по апелляционной жалобе истца Белякова М.А. на решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 02 июня 2021 года.

Заслушав доклад судьи Загорьян А.Г., объяснения представителя истца Борисовой А.А., поддержавшей доводы апелляционной жалобы, объяснения представителя ответчика Ощепковой К.В., возражавшей против её удовлетворения, судебная коллегия

установила:

ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О.1 обратился в суд с иском к областному государственному автономному учреждению (далее – ОГАУ) «Спортивная школа водных видов спорта» о признании незаконными приказов о назначении служебной проверки и применении дисциплинарного взыскания, отмене премиальной выплаты, возложении обязанности осуществить выплату премиального вознаграждения, компенсации морального вреда.

В обоснование заявленных требований истец указал, что с ДД.ММ.ГГГГ работает у ответчика в должности <данные изъяты>. Приказом директора от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении него назначена служебная проверка, по результатам которой установлено, что он неоднократно позволял себе уходить с работы до окончания рабочего времени, не контролируя выход детей, занимающихся в группе, в связи с чем приказом от ДД.ММ.ГГГГ № на него наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора и в полном объеме отменена ежемесячная премиальная выплата за ДД.ММ.ГГГГ года в размере <данные изъяты> рублей. Однако, применяя дисциплинарное взыскание, работодатель в нарушение норм трудового законодательства не истребовал у него объяснение по данным обстоятельствам, что свидетельствует о нарушении порядка привлечения к дисциплинарной ответственности. Кроме того приказ о проведении служебной проверки не может являться законным, поскольку содержит указание на наличие в его действиях дисциплинарного проступка, совершенного ДД.ММ.ГГГГ. По изложенным основаниям, просил суд признать приказы от ДД.ММ.ГГГГ № о назначении проведения служебной проверки и ДД.ММ.ГГГГ № о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора – незаконными, возложить на ответчика обязанность осуществить выплату премиального вознаграждения ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей, взыскать компенсацию морального вреда – <данные изъяты> рублей.

Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе истец Беляков М.А., повторяя доводы, изложенные в исковом заявлении, просит решение суда отменить, принять по делу новое решение, которым удовлетворить исковые требования. Считает, что из оспариваемых приказов, а также документов работодателя, послуживших основанием для наложения дисциплинарного

взыскания, не ясно за какой проступок он был привлечен к ответственности в виде выговора. Судом не учтено, что ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о достоверности сведений, полученных с систем видеонаблюдения в части того, что ДД.ММ.ГГГГ он действительно покинул место работы в <данные изъяты> часов <данные изъяты> минуту. Указывает, что суд не дал никакой оценки показаниям свидетеля Ф.И.О.5, которая показала, что помещение бассейна он покинул после окончания рабочего времени. Полагает, что срок для обращения в суд за защитой своих нарушенных прав не пропущен.

В письменных возражениях на апелляционную жалобу представитель ответчика Ощепкова К.В. просит решение суда оставить без изменения.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции не явился истец Беляков М.А., который извещен о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом. Руководствуясь частью 3 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и частью первой и второй статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия, находит возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционной жалобы в порядке пункта 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом возражений, судебная коллегия не находит оснований для отмены судебного акта, постановленного по делу в силу следующего.

Разрешая индивидуальный трудовой спор по существу, суд установил, что Беляков М.А. с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в должности <данные изъяты> отдела спорной подготовки в областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа водных видов спорта», с ним заключен трудовой договор № (л.д. <данные изъяты>).

В соответствии с трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ №, работник обязан, в том числе: добросовестно исполнять свои трудовые функции, предусмотренные должностной инструкцией и настоящим трудовым договором (пункт 5.1.); соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка (пункт 5.2.); выполнять установленные нормы труда (пункт 5.3.); режим рабочего времени устанавливается согласно индивидуальному расписанию проведения тренировочных занятий, согласованного с начальником отдела спортивной подготовки, и времени для выполнения других должностных обязанностей (пункт 9.2.); по результатам работы работнику также производятся выплаты стимулирующего характера, а именно: - ежемесячные премиальные выплаты – к окладу начисляется коэффициент <данные изъяты>. При наличии дисциплинарного взыскания установленный размер премии снижается за замечание – на <данные изъяты> % от установленного размера, за выговор – премия не выплачивается. Основанием для снижения или отмены выплаты премии является приказ о применении дисциплинарного взыскания. Снижение размера или отмена выплаты премии производится в период, в котором был совершен дисциплинарный проступок (пункт 11.3.).

Согласно пункту 1.12. Устава областного государственного автономного учреждения «Спортивная школа водных видов спорта» (ОГАУ «СШ ВВС»), утвержденного распоряжением Министра спорта Сахалинской области от ДД.ММ.ГГГГ №, учреждение является юридическим лицом, может быть истцом и ответчиком в суде (л.д. <данные изъяты>).

ДД.ММ.ГГГГ к директору ОГАУ «Спортивная школа водных видов спорта» с письменным заявлением обратилась Ф.И.О.7, указав, что является матерью несовершеннолетнего Ф.И.О.15, который занимается у <данные изъяты> Белякова М.А. ДД.ММ.ГГГГ после тренировки её сын не мог самостоятельно выйти к турникету, при этом <данные изъяты> покинул здание школы не убедившись, что все дети спустились (л.д. <данные изъяты>).

Приказами работодателя от ДД.ММ.ГГГГ № в связи с поступившими докладной администратора Ф.И.О.8 от ДД.ММ.ГГГГ и заявлением Ф.И.О.7 от ДД.ММ.ГГГГ создана

комиссия для проведения служебной проверки, а приказом № назначено проведение служебной проверки по факту дисциплинарного проступка, совершенного истцом ДД.ММ.ГГГГ. С указанными приказами Беляков М.А. ознакомлен под роспись (л.д.<данные изъяты>).

ДД.ММ.ГГГГ истцом дано объяснение (л.д. <данные изъяты>).

По результатам проведенной служебной проверки приказом от ДД.ММ.ГГГГ № за преждевременный уход с работы и отсутствие контроля за выходом детей из своей группы ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего занимающийся <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после окончания тренировки остался в бассейне и не смог самостоятельно выйти из помещения бассейна, нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, расписания работы <данные изъяты>, Инструкции по охране труда для <данные изъяты> по плаванию ОГАУ «Спортивная школа водных видов спорта», Беляков М.А. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора (пункт 1) с отменой в полном размере ежемесячной премиальной выплаты за ДД.ММ.ГГГГ месяц в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников (пункт 2), с приказом истец ознакомлен под роспись в тот же день (л.д. <данные изъяты>).

Проверяя доводы истца о необоснованном привлечении к дисциплинарной ответственности, дав анализ представленным по делу доказательствам, в том числе: заключению служебной проверки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 167-168); расписанию работы <данные изъяты>, утвержденного директором учреждения ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому тренировка Белякова М.А. ДД.ММ.ГГГГ заканчивается в <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут (л.д. <данные изъяты>); служебной записке инженера-программиста Ф.И.О.9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ истец покинул здание школы в <данные изъяты> часов <данные изъяты> минуту <данные изъяты> секунд (л.д. <данные изъяты>); показаниям свидетелей Ф.И.О.5, Ф.И.О.8; объяснениям истца по факту, произошедшему ДД.ММ.ГГГГ (л.д. <данные изъяты>), руководствуясь положениями статей 21, 192, 193, 392 Трудового кодекса Российской Федерации, Инструкцией по охране труда для <данные изъяты> по плаванию, утвержденной приказом директора ОГАУ «Спортивная школа водных видов спорта» от ДД.ММ.ГГГГ № , Должностной инструкцией <данные изъяты>, утвержденной приказом директора от ДД.ММ.ГГГГ, суд первой инстанции исходил из того, что в судебном задании нашел полное подтверждение факт совершения истцом дисциплинарного проступка, выразившегося в преждевременном уходе с работы, то есть в нарушении Правил трудового распорядка, дисциплинарное взыскание в виде выговора соответствует тяжести совершенного проступка, при этом работодателем принято во внимание предыдущее отношение истца к выполнению своих трудовых обязанностей.

Учитывая, что порядок и сроки привлечения к дисциплинарному взысканию работодателем не нарушены, обстоятельств, свидетельствующих о нарушении трудовых прав истца не установлено, а кроме того истцом не указано на наличие уважительных причин, объективно препятствующих для своевременного обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований Белякова М.А., отказав также в восстановлении срока на обращения в суд.

Выводы суда первой инстанции судебная коллегия находит правильными, поскольку они подтверждены материалами дела и полностью соответствуют требованиям действующего трудового законодательства, обоснованно примененного судом.

Доводы апелляционной жалобы истца Белякова М.А. не могут служить основанием для отмены решения суда, поскольку повторяют правовую позицию, занятую стороной в судебном заседании, которая была предметом исследования в судебном заседании, и по мотивам, изложенным в решении, суд обоснованно с ней не согласился.

Так, в соответствии с положениями статьи 21 Трудового кодекса Российской Федерации, работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; соблюдать трудовую дисциплину.

Статьёй 192 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что дисциплинарным проступком является неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Таким образом, в силу вышеприведенных норм трудового законодательства, дисциплинарное взыскание может быть применено к работнику за совершение им дисциплинарного проступка, которым является виновное, противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, в том числе нарушение должностных инструкций, положений, приказов работодателя.

Как следует из материалов дела, пунктом 3.16 Инструкции по охране труда для <данные изъяты> по плаванию, утвержденной приказом директора ОГАУ «Спортивная школа водных видов спорта» от ДД.ММ.ГГГГ № , предусмотрено, что <данные изъяты> запрещается отлучаться со своего рабочего месте без разрешения непосредственного руководителя; покидать рабочее место во время занятий, отвлекаться на другую деятельность, оставлять занимающихся без присмотра.

Из представленных ответчиком доказательств следует, что в нарушение приведенного положения, ДД.ММ.ГГГГ истец покинул здание школы в <данные изъяты> часов <данные изъяты> минуту <данные изъяты> секунд, в то время как по расписанию тренировка заканчивается в <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, при этом в результате отсутствия контроля со стороны тренера воспитанник спортивной школы несовершеннолетний <данные изъяты> не смог самостоятельно выйти из помещения бассейна.

Таким образом, факт совершения истцом дисциплинарного проступка в судебном заседании нашел полное подтверждение, а указание в приказе от ДД.ММ.ГГГГ № на систематическое нарушение Беляковым М.А., в том числе и Правила внутреннего трудового распорядка, свидетельствует тому, что работодателем при избрании работнику вида дисциплинарного взыскания был учтено его предыдущее отношение к работе, при этом оспариваемым приказом истец за иной дисциплинарный проступок, кроме совершенного ДД.ММ.ГГГГ, к ответственности не привлечен.

Указание в апелляционной жалобе на необоснованный отказ суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока на обращение в суд за разрешением индивидуального трудового спора, не может служить основанием для отмены судебного акта, поскольку на законность и обоснованность выводов суда по существу спора не влияет.

При этом причины, указанные представителем истца Борисовой А.А. в письменном заявлении о восстановлении пропущенного трех месячного срока на обращение в суд (л.д. <данные изъяты>), не свидетельствуют об обстоятельствах, объективно препятствовавших истцу своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального трудового спора. Иных причин пропуска срока в суде первой инстанции стороной не заявлялось, доказательств их уважительности не предоставлялось.

Таким образом, обстоятельства, касающиеся причин пропуска работником срока на обращение в суд за разрешением индивидуального трудового спора, и их оценка судом в решении отражены.

Довод, изложенный в апелляционной жалобе о том, что срок пропущен в связи с изменениями в работе суда из-за распространения новой коронавирусной инфекции, является несостоятельным, поскольку, как следует из содержания жалобы, первоначально исковое заявление направлено в суд ДД.ММ.ГГГГ почтовой связью, а в последующем ДД.ММ.ГГГГ исковое заявление с приложенными документами было сдано в канцелярию суда, что свидетельствует об отсутствии объективных препятствий для своевременного обращения в суд. Доказательств, подтверждающих изменения в работе суда в указанный период, материалы дела не содержат.

Таким образом, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы

юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судебной коллегией несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого решения суда

Нарушений требований процессуального законодательства влекущих безусловную отмену судебного акта в силу части 4 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебной коллегией не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 327 - 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 02 июня 2021 года оставить без изменения, апелляционную жалобу истца Белякова М.А. оставить без удовлетворения.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в течение трех месяцев в Девятый кассационный суд общей юрисдикции, путем подачи кассационной жалобы через суд первой инстанции.

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 13 декабря 2021 года.

Председательствующий А.Г. Загорьян

Судьи: Л.В. Прокопец

О.В. Вишняков

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».